

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2901/2535 นายสมพงษ์ เจริญประดับ โจทก์
บริษัทสยามประกันชีวิต จำกัด จำเลย
นายเกียรติกุล ช่วยนุ้ม ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาจึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 100)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 100,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันที่ 12 เมษายน 2532 มิให้เกิน 2,388 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 95)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 97)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้แสดงเจตนาบอกล้าง สัญญาประกันชีวิตตามฟ้องต่อโจทก์ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่จำเลยทราบ มูลอันจะบอกล้างแล้วสัญญาประกันชีวิตดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์ โจทก์ฎีกาว่ายังรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้บอกล้างสัญญาประกันชีวิตภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ วันที่จำเลยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ สัญญาประกันชีวิตจึง ไม่ตกเป็นโมฆะจำเลยจึงต้องชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์ เป็นการ ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้แสดงเจตนาบอกล้าง สัญญาประกันชีวิตตามฟ้องต่อโจทก์ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่จำเลยทราบ มูลอันจะบอกล้างแล้วสัญญาประกันชีวิตดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์ โจทก์ฎีกาว่ายังรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้บอกล้างสัญญาประกันชีวิตภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ วันที่จำเลยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ สัญญาประกันชีวิตจึง ไม่ตกเป็นโมฆะจำเลยจึงต้องชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์ เป็นการ ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ